

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2320/2543

นาย ฉลอง นนทพ่ายพ์ กับพวก
บริษัท ไทยสุริยะการเคหะและ
เกษตรกรรม จำกัด กับพวก

โจทก์

จำเลย

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 มาตรา ข้อ 7(1), มาตรา ข้อ 9, มาตรา ข้อ 17,
มาตรา ข้อ 30

จำเลยที่ 1 ได้รับอนุญาตให้จัดสรรที่ดิน โดยมีเงื่อนไขระบุดำเนินการให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงบริเวณที่กันไว้เป็นบริการสาธารณะซึ่งมีขนาดและเนื้อที่ เกินกว่า
มาตรฐานไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น ที่ดินส่วนที่กันไว้เป็นบริการ สาธารณะทั้งหมดจึง
ตกเป็นภาระจำยอมตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 286 ข้อ 30 หาใช้ตกเป็นภาระ
จำยอมเฉพาะแต่ส่วนตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินพ.ศ.
2534 ข้อ 45 ไม่ จำเลยที่ 1 เปลี่ยนแปลงเนื้อที่ของบริการสาธารณะจากสวนพักผ่อน
เป็นโรงเรียนอนุบาล แม้ บริการสาธารณะทั้งสองต่างเป็นสาธารณูปโภคแต่ก็เป็น
สาธารณูปโภค คนละประเภทกัน การเปลี่ยนแปลงขนาดเนื้อที่ของสวนพักผ่อนจึง
เป็นการเปลี่ยนแปลงไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นแล้ว แม้ตามประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 286 ข้อ 17 จะให้อำนาจคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดิน อนุญาตให้
แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการได้ แต่ต้องมีใช้การลดขนาด สาธารณูปโภคและ
การจัดสรรนั้นยังต้องดำเนินการอยู่ด้วย จำเลยที่ 1 ได้จัดสรรที่ดินจำหน่ายไปหมด
แล้ว จึงไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข แผนผังโครงการได้อีก อำนาจของคณะ
กรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2535

ข้อ 4 เป็นอำนาจที่อาจผ่อนผันให้แก่ผู้ขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินบางราย หากใช้ว่า คณะกรรมการจะมีอำนาจอนุญาตให้ผู้ขออนุญาตจัดสรรที่ดินรายใดผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ตามอำเภอใจอันเป็นการขัดต่อกฎหมายได้ มติของจำเลยที่ 2 ถึงที่ 10 ที่อนุญาตให้จำเลยที่ 1 แก้ไขเปลี่ยนแปลงลดจำนวนพื้นที่สวนพักผ่อน จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

โจทก์ทั้งหกฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์ทั้งหกเป็นกรรมการชุมชนหมู่บ้าน สุขใจวิลเลจ และเป็นเจ้าของที่ดินพร้อมบ้านในหมู่บ้านดังกล่าวที่ซื้อมาจากจำเลยที่ 1 ผู้จัดสรรที่ดินที่นำโฉนดที่ดินเลขที่ 650 และ 644 (บางส่วน) แขวงจรเข้บัว เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานครมาจัดสรรขายให้แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งตามแผนผังการจัดสรรที่ดินมีการกันที่ดินไว้เป็นที่บริการสาธารณะและสาธารณูปโภคซึ่งตกเป็นภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร แต่เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2537 จำเลยที่ 1 ใช้สิทธิโดยไม่สุจริตมีมติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังการจัดสรรที่ดินโดยลดพื้นที่ที่กันไว้เป็นสวนพักผ่อนที่มีอยู่จำนวน 1,240 ตารางวา ออกจำนวน 730 ตารางวา แล้วนำไปเพิ่มพื้นที่ที่กันไว้เป็นโรงเรียนอนุบาลสุขฤทัยของจำเลยที่ 11 ทำให้ที่ดินของโรงเรียนอนุบาลสุขฤทัยมีเนื้อที่เพิ่มขึ้นจากเนื้อที่เดิมที่มีอยู่จำนวน 680 ตารางวา อีก 730 ตารางวา ส่วนที่ดินสวนพักผ่อนมีเนื้อที่ลดลงเหลือเพียง 510 ตารางวา และเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2538 จำเลยที่ 2 ถึงที่ 10 ซึ่งเป็นคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินให้เป็นไปตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 286 มีมติอนุญาตให้จำเลยที่ 1 แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังดังกล่าวได้อันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้จำเลยที่ 1 สร้างบ้านตัวอย่างเป็นสถานที่ทำงาน ที่พักอาศัย และยังอนุญาตให้จำเลยที่ 11 สร้างรั้ว สนามเด็กเล่น กรงนก และทางคอนกรีต รุกλάเข้าไป

ในพื้นที่สวนพักผ่อนส่วนที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังทำให้โจทก์ทั้งหกเสียหายไม่ได้
ใช้ประโยชน์ในสวนพักผ่อน ขอให้เพิกถอนมติที่ประชุมของจำเลยที่ 2 ถึงที่ 10 ลง
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2538 ที่อนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการจัดสรร
ที่ดินของจำเลยที่ 1 ให้จำเลยที่ 1 จดทะเบียนการจำยอมในสวนสาธารณะตามมติ
อนุญาตให้จำเลยที่ 1 จัดสรรที่ดินปี 2529 หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษา
แทนการแสดงเจตนา ให้จำเลยที่ 1 รื้อถอนบ้านตัวอย่างและให้จำเลยที่ 1 และที่ 11
รื้อถอนรั้ว กรงนก สนามเด็กเล่นทางคอนกรีต พร้อมขนย้ายบิรวารและทรัพย์สิน
ออกจากที่ดินพิพาท

จำเลยที่ 1 และที่ 11 ให้การว่า ที่ดินพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยที่ 1
จำเลยที่ 1 ขออนุญาตจัดสรรที่ดินโดยกันที่ดินสำหรับสาธารณูปโภคเกินกว่าที่
กฎหมายกำหนด คือ มีเนื้อที่ของโรงเรียนอนุบาลจำนวน 680 ตารางวา สนามเด็ก
เล่น จำนวน 450 ตารางวาและสวนพักผ่อนจำนวน 1,240 ตารางวา ซึ่งตามกฎหมาย
จำเลยที่ 1 จะต้องจัดให้มีเนื้อที่สนามเด็กเล่นเพียง 200 ตารางวาเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องจัด
ให้มีสวนพักผ่อนก็ได้ การกระทำของจำเลยที่ 1 จึงไม่ผิดกฎหมายทั้งการขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงแผนผังของจำเลยที่ 1 คณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินมีมติ
อนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วจำเลยที่ 1 และที่ 11 มีสิทธิปลูกสร้างในที่ดิน
พิพาทได้ ส่วนบ้านตัวอย่างนั้นจำเลยที่ 1 ต้องรื้อออกไปตามมติของคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินอยู่แล้ว จำเลยที่ 1 ไม่มีหน้าที่จดทะเบียนการจำยอมที่สวนสาธารณะ
ตามฟ้อง ฟ้องในส่วนการจดทะเบียนการจำยอมเคลือบคลุม ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 5 ถึงที่ 9 ให้การว่า มติของคณะกรรมการควบคุมการ
จัดสรรที่ดินเป็นมติที่ชอบด้วยกฎหมายตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 ข้อ
17 ประกอบข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินพ.ศ. 2535 ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 4 และที่ 10 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้เพิกถอนมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินของจำเลยที่ 2 ถึงที่ 10 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2538 ที่อนุญาตให้แก้ไขแผนผังโครงการจัดสรรที่ดินของจำเลยที่ 1 ให้จำเลยที่ 1 รื้อถอนบ้านตัวอย่างและให้จำเลยที่ 1 และที่ 11 รื้อถอนรั้ว กรงนก สนามเด็กเล่น ทางคอนกรีต พร้อมขนย้ายบริวารและทรัพย์สินออกไปจากสวนพักผ่อน คำขออื่นให้ยก

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ที่ 5 ถึงที่ 9 และที่ 11 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ที่ 7 ถึงที่ 9 และที่ 11 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เดิมจำเลยที่ 1 ขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินและคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินพิจารณาอนุญาตให้จำเลยที่ 1 ทำการจัดสรรที่ดินได้ตามเอกสารหมาย จ.23 โดยมีเงื่อนไขในข้อ 2.3 ว่าบริเวณที่กันไว้เป็นบริการสาธารณะขนาดและเนื้อที่เกินกว่ามาตรฐานตามข้อกำหนดของคณะกรรมการ ห้ามมิให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการเพื่อนำที่ดินบริเวณนี้ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อไปอีกเป็นอันขาดซึ่งจำเลยที่ 1 ก็รับทราบมติดังกล่าว คณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2529 ตามใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินเอกสารหมาย จ.24 อันเป็นการให้คำมั่นว่าพื้นที่ส่วนที่กันไว้เป็นบริการสาธารณะนี้แม้จะมีเนื้อที่มากกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินเท่าใดก็ตาม จำเลยที่ 1 จะไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการเด็ดขาด ที่ดินส่วนนี้จึงตกเป็นภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรรตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 ข้อ 30 วรรคหนึ่ง ดังนั้นจำเลยที่ 1 จะเปลี่ยนแปลงขนาดและเนื้อที่ของสวนพักผ่อนตาม

แผนผังและโครงการดังกล่าวให้ลดน้อยลงจาก 1,240 ตารางวา เหลือเพียง 510 ตารางวา โดยเอาพื้นที่สวนพักผ่อนจำนวน 730 ตารางวาไปเป็นพื้นที่ของโรงเรียนอนุบาลไม่ได้ แม้สวนพักผ่อนจะมีจำนวนเนื้อที่เกินกว่าข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2535 ซึ่งต้องการเนื้อที่เพียง 476 ตารางวา ก็ตาม เพราะตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 286 ข้อ 30 มิได้ระบุว่าเฉพาะสาธารณูปโภคซึ่งจำเป็นตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเท่านั้นที่ตกเป็นภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรรแต่ระบุว่าสาธารณูปโภคซึ่งผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผังและโครงการที่ได้รับอนุญาตให้ถือว่าตกอยู่ในภาระจำยอม แม้ว่าที่ดินส่วนนี้จะมากกว่าที่จำเป็นต่องันไว้ตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเท่าใดก็ตาม ซึ่งจำเลยที่ 1 ก็รู้ดีอยู่แล้วว่าที่ดินที่กันไว้เป็นสวนพักผ่อนนั้นเกินกว่ามาตรฐานของข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2519 ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่จำเลยที่ 1 ขออนุญาตจัดสรรที่ดินสำหรับข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2535 ข้อ 45 ที่จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 7 ถึงที่ 9 อ้างนั้นมีความหมายเพียงว่าในการจัดสรรที่ดิน ผู้จัดสรรที่ดินต้องกันพื้นที่ไว้ไม่น้อยกว่าที่กำหนดเท่านั้น จึงจะออกใบอนุญาตให้ได้ ข้ออ้างของจำเลยที่ฎีกาดังกล่าวจึงฟังไม่ขึ้น ส่วนที่จำเลยทุกคนที่ฎีกาดังกล่าวอ้างว่าการเปลี่ยนแปลงขนาดของพื้นที่สวนพักผ่อนไปเพิ่มแก่โรงเรียนอนุบาลไม่ขัดต่อเอกสารหมาย จ.23 ข้อ 2.3 เพราะโรงเรียนอนุบาลกับสวนพักผ่อนต่างก็เป็นสาธารณูปโภคด้วยกัน การจัดการศึกษาเป็นประโยชน์สำคัญยิ่งและเป็นประโยชน์แก่ผู้ปกครองของนักเรียนนั้น เห็นว่า โรงเรียนอนุบาลกับสวนพักผ่อนเป็นสาธารณูปโภคคนละประเภทกัน โรงเรียนอนุบาลแม้จะเป็นประโยชน์สำคัญยิ่งต่อการศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครองของนักเรียน แต่ก็เฉพาะนักเรียนที่เรียนอยู่กลุ่มหนึ่งเท่านั้น บุคคลภายนอกก็อาจส่งนักเรียนมาเรียนได้ ผู้อยู่อาศัยในที่ดินจัดสรรก็หาใช่ว่าจะต้องส่งบุตรหลานมาเรียนทุกคนไม่ ผิดกับสวนพักผ่อนซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรทุกคน ตลอดจนคนภายนอกก็อาจมาพักผ่อนได้

นอกจากนี้การจัดการดูแลก็ต่างกัน เมื่อสวนพักผ่อนเนื้อที่ลดลงจำเลยที่ 1 ก็ดูแลน้อยลง กรณีเช่นนี้จะว่าไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงบริเวณที่กันไว้เป็นบริการสาธารณะไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อย่างไรที่ฝ่ายจำเลยฎีกาว่า จำเลยที่ 2 ถึงที่ 10 มีอำนาจอนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังและโครงการได้และตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 ข้อ 30 ที่ให้สาธารณูปโภคตกเป็นภาระจำยอมนั้น หมายถึงสาธารณูปโภคส่วนที่ไม่มีการแก้ไข มิฉะนั้นประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 ข้อ 17 จะใช้ไม่ได้เลยนั้นเห็นว่า ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 ข้อ 17 หมายความว่าหลังจากที่ได้รับอนุญาตจัดสรรที่ดินแล้วแต่อยู่ในระหว่างทำการจัดสรรที่ดินตามที่ได้รับอนุญาต หากมีเหตุจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนผังในโครงการเช่นรูปที่ดินการจัดจำหน่าย หรือเปลี่ยนแปลงโครงการดำเนินการจากการจัดสรร เช่นจากการปลูกบ้านเดี่ยวเป็นทาวน์เฮาส์ ฯลฯ เป็นต้น แต่ต้องมิใช่การลดขนาดสาธารณูปโภคในที่ดินที่จัดสรรที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว และการจัดสรรนั้นยังดำเนินการอยู่ ไม่ใช่การจัดจำหน่ายจนเสร็จสิ้นไปแล้ว ปรากฏว่าคดีนี้จำเลยที่ 1 ได้เสนอโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดินโดยกำหนดในข้อ 9 กำหนดระยะเวลาดำเนินการและแล้วเสร็จว่าจะเริ่มดำเนินการตามโครงการต่อเนื่องเมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดิน ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ได้จัดสรรที่ดินจำหน่ายไปหมดแล้ว ซึ่งประชาชนทั่วไปและโจทก์ทั้งหกก็ได้ซื้อไว้และได้จัดตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านชุมชนหมู่บ้านสุขใจวิลเลจ แสดงว่าการจัดสรรได้เสร็จสิ้นจนพ้นเวลาที่จำเลยที่ 1 ระบุไว้ในโครงการแล้ว จึงไม่มีอะไรที่จะต้องขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขอีก แต่ก็ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ได้พยายามขอแก้ไขพื้นที่ส่วนที่บริการสาธารณะตลอดมาถึง 3 ครั้ง คือ ในปี 2531 ปี 2535 และ ปี 2538 ซึ่งในปี 2531 และปี 2535 คณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินมีมติไม่อนุญาตโดยให้เหตุผลว่าเนื่องจากการแก้ไขแผนผังโครงการทำให้บริการสาธารณะซึ่งตกเป็นภาระจำยอมตามข้อ 30 แห่งประกาศ

ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 มีเนื้อที่ลดลงตามรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ควบคุมการจัดสรรที่ดินครั้งที่ 17/2531 และครั้งที่ 44/2535 เอกสารหมายเลข 31
และ 34 แสดงว่าคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินเห็นว่า การจัดสรรดังกล่าวได้
จัดจำหน่ายไปแล้วจึงไม่อนุญาตให้แก้ไขแต่ในครั้งพิพาท จำเลยที่ 1 ขอแก้ไขตาม
เอกสารหมายเลข 38 คณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดิน คือ จำเลยที่ 2 ถึง 10
กลับมีมติอนุญาตให้แก้ไขโดยอ้างว่ามีข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2535
ข้อ 4 อนุญาตให้ทำได้เป็นการเฉพาะรายนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า ข้อกำหนดเกี่ยวกับการ
จัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2535 ข้อ 4 ที่ระบุว่า "ในกรณีคณะกรรมการควบคุมการจัดสรร
ที่ดินพิจารณาเห็นเป็นความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและสังคมโดยคำนึง
ถึงที่ตั้งของที่ดินจัดสรรและการผังเมืองคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินจะ
ผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ให้แก่ผู้ขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินเป็นการ
เฉพาะรายก็ได้" ซึ่งหมายความว่า ปกติข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจะกำหนด
หลักเกณฑ์ในการจัดทำแผนผังโครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดินเพื่อประโยชน์
ในการอนามัย การคมนาคม ความปลอดภัยและการผังเมืองรวมทั้งเงื่อนไขต่าง ๆ
ตามที่บัญญัติไว้ในข้อ 9 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 และคณะกรรมการ
ควบคุมการจัดสรรที่ดินจะพิจารณาออกใบอนุญาตหรือควบคุมการจัดสรรที่ดินให้เป็น
ไปตามข้อกำหนดดังกล่าว แต่คณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินอาจผ่อนผันการ
ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ให้แก่ผู้ขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินบางรายได้ไม่ว่าคณะ
กรรมการจะมีอำนาจอนุญาตให้ผู้ขออนุญาตจัดสรรที่ดินรายใดผ่อนผันการปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดได้ตามอำเภอใจอันเป็นการขัดต่อกฎหมาย สรุปแล้วศาลฎีกาเห็นว่า
จำเลยที่ 1 ให้คำมั่นต่อคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินในปี 2529 ตามเอกสาร
หมายเลข 23 ข้อ 2.3 ว่าบริเวณที่กันไว้เป็นบริการสาธารณะขนาดและเนื้อที่เกินกว่า
มาตรฐานตามข้อกำหนดของคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินห้ามมิให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการเพื่อนำที่ดินบริเวณนี้ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อไปอีก

เป็นอันขาด ย่อมเป็นการละสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนผังและโครงการดังกล่าวในภายหลังและโครงการจัดสรรของจำเลยที่ 1 ก็ได้สร้างและจัดจำหน่ายเสร็จแล้วสวนพักผ่อนที่กันไว้เป็นสาธารณูปโภคเนื้อที่ 1,240 ตารางวา แม้จะเกินกว่าความจำเป็นตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินก็ย่อมเป็นการจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรรตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 ข้อ 30 แล้ว การที่จำเลยที่ 1 เสนอขอแก้ไขลดจำนวนพื้นที่สวนพักผ่อนลงเช่นนี้แสดงถึงความไม่สุจริต ย่อมทำให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรของจำเลยที่ 1 เสียเปรียบโดยไม่เป็นธรรม การที่คณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินคือจำเลยที่ 2 ถึงที่ 10 มีมติอนุญาตให้จำเลยที่ 1 แก้ไขเปลี่ยนแปลงลดจำนวนพื้นที่สวนพักผ่อนจึงขัดต่อกฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินซึ่งไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะอนุญาตได้ มติดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผลฎีกาของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ที่ 7 ถึงที่ 9 และที่ 11 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ประพันธ์ ทรัพย์แสง-สมศักดิ์ วงศ์ยืน-ดลจรัส รัตนโศภิต)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ